

PRIVATE STUDY EDITION

法考主观题 私人自学册

2026 公开日练 × 2016-2025 历年真题
完整重构题面 · 明确设问 · 完整原创答案 · 来源入口

21	57	78
2026 日练	历年分题	合计训练条目

版本说明

本册不复制机构或老师页面的整篇原文。每道题依据公开可核验信息重构为可直接作答的完整训练题，并提供原创参考答案。
“完整”是指学习要素完整：案情范围、明确设问、审查路径、条件分支和完整答案；不是对第三方网页逐字转载。原始页面入口保留在每题末尾。

资料核验截止：2026-08-31 | 私人学习版

使用方法

建议先只阅读“完整重构题面”和“训练设问”，用 8-15 分钟写出自己的答案，再继续阅读下方原创答案。对于回忆版真题，题面事实不足时练习条件式作答，而不是自行补造事实。

第一步	识别争点	把问题转换为行为性质、构成要件、程序条件或救济方式。
第二步	结论先行	每一问第一句先写成立或不成立、合法或违法、支持或不支持。
第三步	规范与涵摄	规则必须与事实逐项对应，不能只有法条，也不能只有结论。
第四步	处理分歧	先写主流观点，再说明另一观点及其前提，最后明确自己采用的结论。

来源分级

官方公布：2016-2017 司法考试公开题面。
回忆版：2018-2025 考生回忆与教师解析，按来源完整度使用条件式表述。
公开账号已核验：2026 教师或机构公开主观训练。答案尚未稳定出现的，明确标注待核验。

第一编

2026 主观题 每日训练

21 个公开可核验训练条目

本编说明

每题从新页开始。题面之后紧接训练设问和完整原创答案；来源状态及原始入口置于题末。

公开账号·已核验

第 1 题 | 过程性信息不公开后的救济路径

2026-08-18 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、复议前置

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把“可以复议”和“必须先复议”混为一谈。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

申请人请求公开行政机关在案件办理中形成的过程性材料，机关以过程性信息为由不予公开。申请人应如何选择复议或诉讼，复议前置如何判断？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“政府信息公开、复议前置”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公开答案的核心是：信息公开答复通常可以申请行政复议；若争议属于法律规定的复议前置事项，应先复议，不能直接起诉。先识别被诉行为：针对信息公开申请作出的不予公开答复。再审查信息属性与不公开理由是否有规范依据，不能只以材料处在办理过程中作形式判断。最后判断救济路径；属于复议前置范围时，起诉前必须先申请复议。

二、适用规则与审查标准

1. 政府信息公开案件应先判断申请对象是否属于行政机关在履职中制作、获取并保存的信息，再审查主动公开、依申请公开、不予公开和信息不存在等答复类型。答复机关负有检索、说明理由和遵守期限的义务；救济路径还要单独判断是否属于行政复议前置。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“申请人请求公开行政机关在案件办理中形成的过程性材料，机关以过程性信息为由不予公开。申请人应如何选择复议或诉讼，复议前置如何判断？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 2 题 | “授权”行业协会实施检查，谁当被告

2026-08-19 方圆众合·李佳 | 行政法·行政委托、被告资格

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：仅凭文件使用“授权”二字就把协会列为被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

市市场监管局以文件“授权”食品行业协会开展检查并对企业作出处理，企业起诉时应列谁为被告？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政委托、被告资格”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

协会没有法律、法规或规章授权时，所谓“授权”按行政委托处理，法律责任由委托机关承担，被告是市场监管局。授权来源必须是法律、法规或规章，行政机关自己的文件不能创设行政授权。无规范授权时，协会属于受委托组织，以委托机关名义实施行为。诉讼中由委托的市场监管局作为被告。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“市市场监管局以文件“授权”食品行业协会开展检查并对企业作出处理，企业起诉时应列谁为被告？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 3 题 | 收回国有土地使用权的行为性质

2026-08-20 方圆众合·李佳 | 行政法·土地使用权收回、行为定性

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只看结果都是“收回”，忽略行为目的与法律依据。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

政府因公共利益或因土地长期未开发而收回国有土地使用权，两种情形应如何分别定性？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“土地使用权收回、行为定性”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因公共利益依法收回，核心是行政征收并涉及补偿；因违反开发义务收回，应结合规范目的和是否具有惩戒性判断，不宜机械统一归类。先找收回依据和直接目的。公共利益收回属于对既有财产权的征收，应依法补偿。闲置或未开发收回要审查是否以违法为前提、是否具有制裁性，并据此判断处罚或其他行政处理。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“政府因公共利益或因土地长期未开发而收回国有土地使用权，两种情形应如何分别定性？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 4 题 | 依据内部指令扣押冰柜的被告与管辖

2026-08-21 方圆众合·李佳 | 行政法·行政强制措施、被告、管辖

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把作出内部指令的上级机关直接列为被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

城管执法人员依据上级内部指令扣押经营者冰柜，经营者起诉扣押行为，应如何确定被告和管辖法院？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政强制措施、被告、管辖”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

对外作出扣押并署名的城管机关承担责任；内部指令通常不直接改变被告。地域管辖围绕作出强制措施机关所在地及不动产专属管辖是否适用判断。锁定对外实施扣押的行政机关，内部请示或指令不是当然的外部行政行为。扣押属于行政强制措施，应审查权限、批准、清单、保管和期限。按行政诉讼一般地域管辖判断；冰柜是动产，不适用不动产案件专属管辖。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。
2. 行政强制须有法定权限和依据，并遵守批准、告知、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定及公告等程序。强制措施与行政强制执行应分开定性，违法实施造成损害的再进入行政赔偿审查。
3. 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“城管执法人员依据上级内部指令扣押经营者冰柜，经营者起诉扣押行为，应如何确定被告和管辖法院？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 5 题 | 区政府信息公开办公室能否独立当被告

2026-08-22 方圆众合·李佳 | 行政法·政府信息公开、机构名义

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只看落款，不判断组织法地位。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

区政府信息公开办公室以自己名义作出答复，申请人不服时，如何判断被告及答复期限、答复义务？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“政府信息公开、机构名义”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

应看该办公室是否具有独立行政主体资格；通常作为区政府内部机构，其答复法律后果由区政府承担。答复还需符合期限和分类处理要求。先审查机构是否依法具有独立主体资格，而非只看盖章名称。内部工作机构以自己名义答复，通常仍由所属区政府承担责任。同步审查是否在法定期限内作出、是否检索充分并说明不公开或不存在的理由。

二、适用规则与审查标准

1. 政府信息公开案件应先判断申请对象是否属于行政机关在履职中制作、获取并保存的信息，再审查主动公开、依申请公开、不予公开和信息不存在等答复类型。答复机关负有检索、说明理由和遵守期限的义务；救济路径还要单独判断是否属于行政复议前置。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“区政府信息公开办公室以自己名义作出答复，申请人不服时，如何判断被告及答复期限、答复义务？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 6 题 | 17 岁观众冲入演出区域的行政处理

2026-08-23 方圆众合·李佳 | 行政法·未成年人、行政处罚、强制措施

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：认为未满十八周岁一律不处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

17 岁观众在演出现场冲入管控区域，公安机关采取控制措施并拟处罚。应如何判断强制措施、处罚责任及程序？
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“未成年人、行政处罚、强制措施”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

现场控制措施与后续处罚须分开评价。17 周岁属于可承担行政处罚责任的年龄段，但依法应从轻或减轻，并保障监护人通知等程序。先区分即时制止、传唤等强制措施和最终行政处罚。年龄影响责任与裁量：已满十四周岁不满十八周岁，应依法从轻或减轻处罚。审查身份告知、听取陈述申辩、监护人通知及记录等程序。

二、适用规则与审查标准

1. 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“17 岁观众在演出现场冲入管控区域，公安机关采取控制措施并拟处罚。应如何判断强制措施、处罚责任及程序？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 7 题 | 下级报批、上级批准后由谁作被告

2026-08-24 方圆众合·李佳 | 行政法·经批准行为、被告资格

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把所有内部参与机关都列为共同被告。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

金融监管派出机构拟定处理意见并报上级批准，最终决定以某机关名义对外送达。被诉时如何确定被告？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“经批准行为、被告资格”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

经批准案件不能只看内部审批链条，应依行政诉讼规则和最终对外署名确定责任机关；公开答案强调以对外作出决定的机关为中心判断。区分内部批准与对外行政决定。核对决定书署名、印章和法定权限，确定谁对外形成法律效果。在被告正确后，再审查事实、法律适用与报批程序是否合法。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承受诉讼责任。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“金融监管派出机构拟定处理意见并报上级批准，最终决定以某机关名义对外送达。被诉时如何确定被告？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 8 题 | 无期限演出许可遇到新规

2026-08-25 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可、撤回撤销、法不溯及既往

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把所有“取消许可证”都写成吊销许可证的行政处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

经营者取得未载明期限的演出许可，后来新规改变许可条件，行政机关拟取消许可。行为性质和时间效力如何判断？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政许可、撤回撤销、法不溯及既往”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

取消许可不因产生不利后果就当然属于行政处罚；需在撤回、撤销、注销等制度中依原因定性，并遵守新法不溯及既往和信赖保护。以取消原因定性：违法取得可能撤销，公共利益或依据变化可能撤回，法定终止情形才是注销。行政处罚要求惩戒性，单纯终止许可通常不是处罚。新规原则上规范生效后的事项，对既有许可应考虑信赖保护与补偿。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“经营者取得未载明期限的演出许可，后来新规改变许可条件，行政机关拟取消许可。行为性质和时间效力如何判断？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 9 题 | 预售许可争议中机构职权调整

2026-08-26 方圆众合·李佳 | 行政法·机构职权变更、被告变更、裁判方式

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：直接判决驳回诉讼请求，混淆实体裁判和起诉条件。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

当事人起诉商品房预售许可机关后，相关职权发生调整；法院告知变更被告而原告拒绝。法院如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“机构职权变更、被告变更、裁判方式”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

行政职权变更后由继续行使该职权的机关承担诉讼责任；经释明原告拒绝变更错误被告的，可裁定驳回起诉。先查职权调整文件，确定现由哪个机关继续行使涉案职权。法院应释明并给予原告变更被告的机会。原告无正当理由拒绝变更，起诉不符法定条件，裁定驳回。

二、适用规则与审查标准

1. 行政主体与被告不能只看文件用语或内部审批过程。法律、法规或规章授权的组织以自己名义承担责任；行政委托由委托机关承担责任；职权调整后原则上由继续行使职权的机关承担诉讼责任。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“当事人起诉商品房预售许可机关后，相关职权发生调整；法院告知变更被告而原告拒绝。法院如何处理？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 10 题 | 骗领驾驶证被撤销并三年禁申

2026-08-27 方圆众合·李佳 | 行政法·行政许可撤销、资格限制

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把撤销许可与吊销许可证混为同一种处罚。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

申请人以欺骗手段取得驾驶证，行政机关撤销许可并告知三年内不得再次申请。两项后果的性质如何判断？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政许可撤销、资格限制”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因欺骗取得许可而撤销，是许可纠错机制，并非当然属于行政处罚；三年禁申是法律规定的资格限制后果，应分别审查依据。撤销针对原许可取得违法，功能是纠正违法授益行为。是否构成处罚取决于规范定性与惩戒性，不能只看不利后果。三年禁申须有明确法律依据，并审查告知、听取意见等程序。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“申请人以欺骗手段取得驾驶证，行政机关撤销许可并告知三年内不得再次申请。两项后果的性质如何判断？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 11 题 | 债权人能否起诉对茶企的处罚

2026-08-28 方圆众合·李佳 | 行政法·原告资格、债权人与行政处罚

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验·有分歧。易错点：只要有经济损失就认定有行政诉讼利害关系。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

市场监管机关处罚茶企，茶企债权人认为处罚会降低债权受偿可能，能否以利害关系人身份起诉？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“原告资格、债权人与行政处罚”先确定行政行为性质及其法律依据。
- 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
- 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
- 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公开解析列出两种论证路径；主流判断要求行政行为与原告权益存在法律上的直接利害关系，单纯一般债权受偿风险通常不足。识别主张的权益是一般债权，而不是被处罚行为直接针对的经营权。判断规范是否旨在保护该债权人，以及处罚是否直接增减其权利义务。仅有经济上的间接影响时，通常不具备原告资格；若存在特别保护规范，可另行论证。

二、适用规则与审查标准

- 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。
- 行政诉讼原告资格要求行政行为与所主张权益之间存在法律上的利害关系。应审查相关规范是否旨在保护该权益、行政行为是否直接增减其权利义务，不能仅凭一般经济影响认定。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“市场监管机关处罚茶企，茶企债权人认为处罚会降低债权受偿可能，能否以利害关系人身份起诉？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

第 12 题 | 酒后无证驾驶的调查与询问程序

2026-08-29 方圆众合·李佳 | 行政法·行政处罚调查、询问笔录

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只写酒驾实体责任，遗漏题目要求的调查程序。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公安机关调查酒后无证驾驶，对当事人进行询问并制作笔录。执法人员身份、笔录核对签名和处罚程序有哪些要求？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政处罚调查、询问笔录”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

执法人员应表明身份；询问笔录须交被询问人核对，对阅读有困难者应宣读，确认无误后逐页签名或盖章，并依法保障陈述申辩。处罚决定前必须调查取证，执法人员依法出示证件并说明事项。笔录应完整记录，允许补充修改；核对或宣读后由相关人员确认。事实认定还需合法证据支持，不能用程序合规替代实体证明。

二、适用规则与审查标准

1. 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公安机关调查酒后无证驾驶，对当事人进行询问并制作笔录。执法人员身份、笔录核对签名和处罚程序有哪些要求？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

题面已核验·答案待核验

第 13 题 | 诊所排放导致鱼类死亡的多重责任

2026-08-30 方圆众合·李佳 | 行政法·环境行政执法、原告资格、损害救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：答案待公开复核。易错点：在缺少原答案时给出确定的机关、处罚种类或因果结论。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

诊所排放废水并处置医疗废物，疑似导致附近养殖鱼类死亡。题目涉及环境执法机关权限、养殖户原告资格及行政与民事救济衔接。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“环境行政执法、原告资格、损害救济”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

截至本库核验时，公开题面已检索到，配套答案尚未在可公开索引页面稳定呈现。作答时先分别处理违法排放、医疗废物处置和鱼类损害的因果关系。行政机关的处罚、责令改正与损害赔偿属于不同责任路径。在原答案公开前，不把推演结论冒充教师答案。

二、适用规则与审查标准

1. 行政诉讼原告资格要求行政行为与所主张权益之间存在法律上的利害关系。应审查相关规范是否旨在保护该权益、行政行为是否直接增减其权利义务，不能仅凭一般经济影响认定。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“诊所排放废水并处置医疗废物，疑似导致附近养殖鱼类死亡。题目涉及环境执法机关权限、养殖户原告资格及行政与民事救济衔接。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 225 题 | 工程款与以房抵款安排

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·合同相对性、以房抵款

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把第三人违约直接当作不可抗力。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

建设工程合作中约定以房屋折抵应付款，一方因第三方原因未能按约履行，能否据此免除违约责任？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“合同相对性、以房抵款”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

合同责任具有相对性；第三人的原因原则上不免除合同债务人的违约责任，债务人承担后可另行向第三人追偿。先确定双方之间合同义务的内容和履行期限。第三人原因属于债务人与第三人内部风险，除法定或约定免责外，不对抗合同相对人。结论上由债务人承担继续履行、赔偿等责任，再处理内部追偿。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“建设工程合作中约定以房屋折抵应付款，一方因第三方原因未能按约履行，能否据此免除违约责任？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 226 题 | 购房预约与定金

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·预约合同、定金返还

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：只要没有签成本约就机械双倍返还。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

双方签订购房预约并交付定金，后因不可归责于双方的原因未能订立本约，定金如何处理？
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“预约合同、定金返还”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

因不可归责于双方的事由导致本约未订立，定金罚则不适用，收受方应返还定金。先区分预约合同和商品房买卖合同。判断未订立本约的原因是否可归责；双方诚信磋商仍因外部原因失败的，不适用定金罚则。返还定金不等于双倍返还，除非收受方存在导致目的不能实现的违约。

二、适用规则与审查标准

1. 定金须实际交付并受法定比例限制。因给付定金一方原因导致合同目的不能实现的，无权请求返还；因收受方原因导致的，双倍返还；因不可归责于双方的事由未能订约或履行，不适用罚则，返还原定金。
2. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“双方签订购房预约并交付定金，后因不可归责于双方的原因未能订立本约，定金如何处理？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 227 题 | 销售宣传能否进入合同

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·商品房广告、要约

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：所有广告都认定为要约，或所有广告都认定为要约邀请。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

开发商通过宣传资料、沙盘等对规划和配套作具体说明，买受人据此签约。宣传内容是否构成合同内容？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“商品房广告、要约”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

对开发规划范围内房屋及相关设施作具体确定说明，并对订约和价格有重大影响的，构成要约；即使未写入合同，也可视为合同内容。审查宣传是否具体、确定，而非一般夸张宣传。判断其是否对订立合同及价格形成重大影响。满足条件时按合同内容处理，违反可主张违约责任。

二、适用规则与审查标准

1. 商品房宣传只有在内容具体确定、涉及开发规划范围内房屋或相关设施，并对订约和价格具有重大影响时，才可进入合同内容。违反该承诺构成违约；不满足要约标准时仍可审查欺诈或缔约过失。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“开发商通过宣传资料、沙盘等对规划和配套作具体说明，买受人据此签约。宣传内容是否构成合同内容？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 228 题 | 日百分之五违约金能否调整

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·违约金调整

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：直接写成法定上限为损失的百分之三十。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

商品房合同约定迟延履行按日百分之五承担违约金，违约方请求法院调低，法院如何审查？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“违约金调整”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

约定违约金明显高于实际损失时，可依请求适当减少；日百分之五通常已明显过高，但仍应结合损失、履行程度、过错和预期利益综合判断。违约金兼具补偿和督促履行功能，不以约定即绝对不变。当事人提出调整请求后，以实际损失为基础，综合合同履行、过错和预期利益。本案比例显著异常，法院可以适当调低，但不是当然降到固定标准。

二、适用规则与审查标准

1. 约定违约金过分高于损失时，法院或仲裁机构可依当事人请求适当减少。判断应以实际损失为基础，综合履行程度、过错、预期利益和诚信原则，不存在机械固定的法定调整比例。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“商品房合同约定迟延履行按日百分之五承担违约金，违约方请求法院调低，法院如何审查？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 229 题 | 工程合作中的预期利益损失

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·可预见规则、期待利益

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把所有预计利润都列为可得利益。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

建设合作一方违约，另一方主张未来转售房屋可获利润。该期待利益是否全部赔偿？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“可预见规则、期待利益”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

违约损害赔偿包括可得利益，但不得超过违约方订约时预见或应当预见的损失；高度不确定或缺少证明的未来利润不当然支持。先证明违约、损失和因果关系。期待利益还要通过可预见性、确定性和减损规则筛选。结合交易基础、市场价格与履行概率计算，不能以单方估算替代证据。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“建设合作一方违约，另一方主张未来转售房屋可获利润。该期待利益是否全部赔偿？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

题面已核验·答案待核验

案例带学第 230 题 | 沙盘与宣传资料的责任

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·商品房宣传、违约损害

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：题面已核验·答案图片待复核。易错点：将本库整理推演误当作教师图片原答案。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

购房人信赖销售宣传和沙盘展示订立合同，交房后发现配套、位置或规划不符，如何确定宣传的合同效力 and 损害？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“商品房宣传、违约损害”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

公开索引能确认题目与配图答案存在，但答案图片文字尚未完成稳定核验；可与第 227 题的商品房广告规则联动理解。先按具体确定性和重大影响判断宣传是否构成合同内容。构成合同内容而实际交付不符的，适用违约责任；不构成时仍可审查缔约过失或欺诈。赔偿范围应与承诺差异造成的价值减损、替代成本等相联系。

二、适用规则与审查标准

1. 商品房宣传只有在内容具体确定、涉及开发规划范围内房屋或相关设施，并对订约和价格具有重大影响时，才可进入合同内容。违反该承诺构成违约；不满足要约标准时仍可审查欺诈或缔约过失。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“购房人信赖销售宣传和沙盘展示订立合同，交房后发现配套、位置或规划不符，如何确定宣传的合同效力 and 损害？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 231 题 | 二十五年租期与未登记

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·房屋租赁、登记备案、实际履行

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把未备案直接写成合同无效。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

房屋租赁约定二十五年且未办理登记备案，合同效力和继续履行请求应如何处理？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“房屋租赁、登记备案、实际履行”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

租赁登记备案不是合同生效要件；超过二十年的部分无效。即使合同有效，非金钱债务存在法律上或事实上不能履行、标的不适于强制履行等情形时，可不支持继续履行。未登记备案原则上不影响租赁合同效力。租赁期限不得超过二十年，超过部分无效。继续履行是违约救济之一，但需排除不能履行、费用过高或不适宜强制履行等例外。

二、适用规则与审查标准

1. 房屋租赁登记备案原则上不是合同生效要件；租赁期限超过二十年的，超过部分无效。非金钱债务原则上可请求继续履行，但法律上或事实上不能履行、标的不适于强制履行或费用过高等情形除外。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“房屋租赁约定二十五年且未办理登记备案，合同效力和继续履行请求应如何处理？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

公开账号·已核验

案例带学第 232 题 | 技术委托开发遇政策变化

2026-08 方圆众合·孟献贵 | 民法·技术开发合同、情势变更

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

答案核验状态：已核验。易错点：把一般成本上涨都认定为情势变更。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

委托研发锅炉脱硫技术，合同订立后政策发生重大变化，继续履行显失公平。合同性质和情势变更如何判断？

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“技术开发合同、情势变更”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

技术委托开发合同属于诺成合同；政策变化若订约时不可预见、不属于商业风险，且继续履行明显不公平，可先协商，协商不成请求变更或解除。合同自意思表示一致时成立，不以成果交付为成立要件。情势变更要求基础条件发生订约时无法预见、非商业风险的重大变化。当事人先重新协商；合理期限内协商不成，法院或仲裁机构可变更或解除。

二、适用规则与审查标准

1. 合同基础条件发生订约时无法预见、非商业风险的重大变化，继续履行对一方明显不公平的，受不利影响方可请求重新协商；合理期限内协商不成，可请求法院或仲裁机构变更或解除。
2. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“委托研发锅炉脱硫技术，合同订立后政策发生重大变化，继续履行显失公平。合同性质和情势变更如何判断？”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

第二编

2016-2025 历年主观题

57 个分题训练条目 | 官方题面与回忆版分层

本编说明

每题从新页开始。题面之后紧接训练设问和完整原创答案；来源状态及原始入口置于题末。

2016 年度

2016 年国家司法考试试卷四

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

官方公布

2016 年第一题 | 法律面前人人平等、严格司法

2016 2016 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 法律面前人人平等、严格司法

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

结合材料论述法律面前人人平等及严格司法对公平正义的保障。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

围绕平等适用法律、司法权依法独立公正行使、以事实为根据以法律为准绳、程序公正与裁判公信展开。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合材料论述法律面前人人平等及严格司法对公平正义的保障。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第二题 | 错误认识、因果关系、犯罪形态

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑法·错误认识、因果关系、犯罪形态

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕扣押画作、行为人误以为被害人死亡而掩埋、后续救助等连续事实分析刑事责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“错误认识、因果关系、犯罪形态”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐行为、逐主体分析故意内容，区分对象或因果进程错误，评价前后行为的罪数、未遂既遂和介入因素。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕扣押画作、行为人误以为被害人死亡而掩埋、后续救助等连续事实分析刑事责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第三题 | 侦查、证据与程序救济

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑事诉讼法·侦查、证据与程序救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

综合侦查取证、强制措施和审判程序事实判断程序是否合法。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“侦查、证据与程序救济”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按主体权限、期限、告知与救济、证据取得合法性分别审查，结论后写明排除或补救方式。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“综合侦查取证、强制措施和审判程序事实判断程序是否合法。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第四题 | 合同、担保与物权变动

2016 2016 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 民法 · 合同、担保与物权变动

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

在多方交易关系中识别合同效力、物权变动和担保责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“合同、担保与物权变动”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先画法律关系图，再按合同效力—履行抗辩—担保从属性—物权公示顺序作答。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“在多方交易关系中识别合同效力、物权变动和担保责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第五题 | 公司治理与股东责任

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 商法·公司治理与股东责任

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕公司决议、出资与对外交易分析公司及股东责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“公司治理与股东责任”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分内部决议效力与外部交易效力，审查代表权限、善意相对人和股东出资责任。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕公司决议、出资与对外交易分析公司及股东责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第六题 | 当事人、管辖、证明责任

2016 2016 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 民事诉讼法 · 当事人、管辖、证明责任

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

在复杂民事纠纷中判断当事人、管辖、证明责任和裁判方式。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“当事人、管辖、证明责任”确定管辖法院、适格当事人和程序条件。
2. 分配证明责任并判断现有证据能否达到证明标准。
3. 说明程序违法的补救方式及法院应作出的裁判。
4. 实体责任与程序结论应当分别如何表述？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先处理程序门槛，再分配证明责任；实体结论与程序结论分段书写。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
2. 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“在复杂民事纠纷中判断当事人、管辖、证明责任和裁判方式。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2016 年第七题 | 行政行为合法性与救济

2016 2016 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 行政法·行政行为合法性与救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

官方题目经权威媒体转发；本库仅作结构化摘要，原页面注明未经许可不得转载。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕行政许可或处罚争议判断主体、程序、复议诉讼与裁判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政行为合法性与救济”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以被诉行政行为为中心，依主体权限、事实证据、法律适用、法定程序、裁量审查五步展开。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕行政许可或处罚争议判断主体、程序、复议诉讼与裁判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2017 年度

2017 年国家司法考试试卷四

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

官方公布

2017 年第一题 | 天理、国法、人情与司法公正

2017 2017 年国家司法考试试卷四 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 天理、国法、人情与司法公正

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕裁判如何兼顾法律效果、社会效果和公众认同展开论述。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

坚持依法裁判是前提，通过释法说理、程序参与和价值衡量实现政治效果、法律效果、社会效果统一。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕裁判如何兼顾法律效果、社会效果和公众认同展开论述。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第二题 | 绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑法·绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

行为人绑错儿童并索财，发生死亡、遗弃和处置尸体等事实，分析各阶段刑责。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“绑架、敲诈勒索、认识错误、遗弃”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
- 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
- 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
- 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按绑架故意、索财对象错误、死亡结果归责、后续遗弃或毁灭证据等逐段评价，并处理罪数。

二、适用规则与审查标准

- 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行为人绑错儿童并索财，发生死亡、遗弃和处置尸体等事实，分析各阶段刑责。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第三题 | 上诉抗诉、二审、再审与裁判效力

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 刑事诉讼法·上诉抗诉、二审、再审与裁判效力

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

强奸案一审无罪后检察机关抗诉，继而发生二审和再审，判断各程序及裁判效力。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“上诉抗诉、二审、再审与裁判效力”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分抗诉类型与期限，审查二审全面审查、上诉不加刑适用和再审启动主体，最后确定生效裁判。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“强奸案一审无罪后检察机关抗诉，继而发生二审和再审，判断各程序及裁判效力。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第四题 | 借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 民法·借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

借款与房屋买卖担保、个人独资企业、保证质押、房屋转让出租和火灾保险交织。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“借贷、让与担保、保证、买卖租赁与保险”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按基础债权、担保安排效力、物权变动、买卖不破租赁与保险代位分别作答，避免一笔交易一概而论。

二、适用规则与审查标准

1. 房屋租赁登记备案原则上不是合同生效要件；租赁期限超过二十年的，超过部分无效。非金钱债务原则上可请求继续履行，但法律上或事实上不能履行、标的不适于强制履行或费用过高等情形除外。
2. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“借款与房屋买卖担保、个人独资企业、保证质押、房屋转让出租和火灾保险交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第五题 | 资本减少、董监高、股份回购、解散清算

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 商法·资本减少、董监高、股份回购、解散清算

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公司治理中涉及减资、管理人员解任、股份回购及解散清算。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“资本减少、董监高、股份回购、解散清算”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查决议机关和程序、债权人保护、法定回购事由、忠实勤勉义务以及解散清算顺序。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司治理中涉及减资、管理人员解任、股份回购及解散清算。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第六题 | 高空坠物、当事人、送达、缺席审判

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 民事诉讼法·高空坠物、当事人、送达、缺席审判

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

窗户坠落致伤，题目连续追问管辖、当事人、证明责任、送达与缺席审判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“高空坠物、当事人、送达、缺席审判”确定管辖法院、适格当事人和程序条件。
2. 分配证明责任并判断现有证据能否达到证明标准。
3. 说明程序违法的补救方式及法院应作出的裁判。
4. 实体责任与程序结论应当分别如何表述？

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先锁定侵权责任主体及可能追加的当事人，再审查侵权地管辖、举证责任、合法送达和缺席裁判条件。

二、适用规则与审查标准

1. 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“窗户坠落致伤，题目连续追问管辖、当事人、证明责任、送达与缺席审判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

官方公布

2017 年第七题 | 工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府

2017 2017 年国家司法考试试卷四·历年真题 | 行政法·工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

司法部公开题面；答案链接为公开转载页面。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

工业盐经营引发许可、处罚、听证、复议和被告争议，并要求论述放管服背景下的法治政府。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“工业盐许可处罚、听证、复议、法治政府”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

案例部分按许可或处罚性质、程序权利、复议决定及被告规则作答；论述部分围绕职能科学、权责法定、执法严明、公开公正和服务型政府。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“工业盐经营引发许可、处罚、听证、复议和被告争议，并要求论述放管服背景下的法治政府。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2018 年度

2018 年国家统一法律职业资格考试主观题

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

回忆版·多源核验

2018 年第一题 | 中国特色社会主义法治道路

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 中国特色社会主义法治道路

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

论述坚定走中国特色社会主义法治道路的核心要求。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一为主线，说明道路自信、制度优势和实践要求。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述坚定走中国特色社会主义法治道路的核心要求。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第二题 | 信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

POS 机超额刷卡、涉黑团伙、绑架、枪支及死亡结果等多行为综合分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“信用卡、黑恶犯罪、绑架、枪支与结果归责”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按时间轴拆分各行为，处理财产犯罪、共同犯罪、绑架与死亡结果、枪支犯罪及罪数。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“POS 机超额刷卡、涉黑团伙、绑架、枪支及死亡结果等多行为综合分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第三题 | 证据、因果关系与法律文书

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·证据、因果关系与法律文书

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

要求围绕证据对死亡因果关系和延误救助进行判断，并完成法律文书式论证。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“证据、因果关系与法律文书”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建立证据链，分别评价证据能力和证明力；结论必须回应合理怀疑及法律文书格式。

二、适用规则与审查标准

- 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。
- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“要求围绕证据对死亡因果关系和延误救助进行判断，并完成法律文书式论证。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第四题 | 借贷、保证、重复起诉

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·借贷、保证、重复起诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

借贷担保关系与民事诉讼程序交叉，涉及保证责任、诉讼标的和重复起诉。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“借贷、保证、重复起诉”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先处理实体债权和保证，再对照当事人、诉讼标的、诉讼请求判断是否重复起诉。

二、适用规则与审查标准

- 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
- 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“借贷担保关系与民事诉讼程序交叉，涉及保证责任、诉讼标的和重复起诉。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第五题 | 股权代持、出资、股权转让与善意取得

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·股权代持、出资、股权转让与善意取得

[公开原题与公布答案留存入口](#)[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕公司股权代持、出资义务和股权转让效力分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“股权代持、出资、股权转让与善意取得”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分代持内部关系与外部登记效力，审查出资责任、转让处分权限及相对人善意。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕公司股权代持、出资义务和股权转让效力分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2018 年第选做题 | 强制拆除、程序与赔偿

2018 2018 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·强制拆除、程序与赔偿

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

改革后首届法考，官方不再公开完整试题和答案；以下为公开回忆版要点。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

对强制拆除行为的权限、程序、救济和损失赔偿进行分析。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“强制拆除、程序与赔偿”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别判断强拆决定和实施行为，审查催告、公告、复议诉讼和行政赔偿举证。

二、适用规则与审查标准

1. 行政强制须有法定权限和依据，并遵守批准、告知、催告、听取陈述申辩、作出强制执行决定及公告等程序。强制措施与行政强制执行应分开定性，违法实施造成损害的再进入行政赔偿审查。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“对强制拆除行为的权限、程序、救济和损失赔偿进行分析。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2019 年度

2019 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题与教师解析综合整理。

回忆版·多源核验

2019 年第一题 | 法治政府

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 法治政府

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

结合材料论述依法全面履行政府职能和法治政府建设。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

围绕职权法定、权责统一、规范执法、公开监督和服务效能组织。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合材料论述依法全面履行政府职能和法治政府建设。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第二题 | 共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

共同抢劫中的认识错误及死亡结果，与贷款诈骗、车辆质押诈骗、受贿、盗刷银行卡等连续事实。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“共同抢劫、诈骗、受贿、银行卡犯罪”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行为人和行为段落确定罪名、共同故意、结果归责、身份犯和罪数，不用一个总罪名包办。

二、适用规则与审查标准

1. 共同犯罪以共同故意和共同实行、帮助或教唆行为为基础。各共犯仅对共同故意范围内及可归责的结果负责；超出共同故意的过限行为原则上由实施者单独承担。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“共同抢劫中的认识错误及死亡结果，与贷款诈骗、车辆质押诈骗、受贿、盗刷银行卡等连续事实。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第三题 | 证据不足与无罪判决

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·证据不足与无罪判决

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

以证据体系存在矛盾为背景，判断能否达到排除合理怀疑及相应裁判。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“证据不足与无罪判决”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐项审查取证合法性和证明力，证据链不能闭合时贯彻疑罪从无。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“以证据体系存在矛盾为背景，判断能否达到排除合理怀疑及相应裁判。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第四题 | 以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

多层合同担保事实涉及以物抵债、债权保全、夫妻一方保证、票据质押与诉讼保全。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“以物抵债、债权人撤销权、夫妻保证、票据质押”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先确定主债权，再分别判断代物清偿、撤销权要件、保证效力、票据质押公示及保全程序。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“多层合同担保事实涉及以物抵债、债权保全、夫妻一方保证、票据质押与诉讼保全。”进行判断。
作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第五题 | 股权质押、代持、重整与增资

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·股权质押、代持、重整与增资

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公司股权质押和代持关系进入重整、增资场景后的权利顺位。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“股权质押、代持、重整与增资”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以公司登记、质权设立、代持内部外部效力和重整程序中的权利申报为轴作答。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
2. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司股权质押和代持关系进入重整、增资场景后的权利顺位。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2019 年第选做题 | 行政许可与处罚救济

2019 2019 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政许可与处罚救济

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题与教师解析综合整理。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

行政机关作出许可或处罚后引发复议与诉讼。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政许可与处罚救济”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行为性质、原告资格、复议机关、被告和裁判方式完成闭环。

二、适用规则与审查标准

1. 行政许可的不利变动应依原因区分撤销、撤回、注销与吊销。违法取得通常进入撤销，依据变化或公共利益需要可能适用撤回，法定终止情形适用注销，具有惩戒性的吊销才属于行政处罚；既有许可还涉及法不溯及既往和信赖保护。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政机关作出许可或处罚后引发复议与诉讼。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2020 年度

2020 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开回忆题汇总。

回忆版·多源核验

2020 年第一题 | 国家治理现代化、依法防疫

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·国家治理现代化、依法防疫

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

结合疫情防控论述法治在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

从依法决策、依法行政、权利保障、应急治理和社会协同说明法治固根本、稳预期、利长远。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合疫情防控论述法治在国家治理体系和治理能力现代化中的作用。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第二题 | 盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

林木采伐、国家工作人员、装修纠纷、敲诈勒索、互殴及死亡结果交织。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“盗伐林木、职务犯罪、敲诈勒索与因果关系”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐段判断行为对象和身份，处理财产犯罪与职务犯罪、敲诈勒索、正当防卫或互殴、死亡结果归责。

二、适用规则与审查标准

1. 结果犯应审查行为是否制造法所不允许的风险、风险是否在结果中实现以及是否存在异常介入因素。认识错误须区分对象错误、打击错误和因果进程错误，再判断是否阻却故意既遂或影响罪数。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“林木采伐、国家工作人员、装修纠纷、敲诈勒索、互殴及死亡结果交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第三题 | 网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

网络犯罪侦查涉及管辖，口供与同步录音录像不一致，价格认定材料性质存疑。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“网络犯罪管辖、讯问录音录像、鉴定意见”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先审查管辖连接点；口供矛盾需结合录音录像判断合法性真实性；价格认定是否属于鉴定意见应依法定程序和主体资格判断。

二、适用规则与审查标准

- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 民事程序问题应先处理主管与管辖，再处理当事人、诉讼标的和请求。重复起诉通常要求前后诉当事人、诉讼标的和请求实质相同；送达和缺席审判必须以合法程序和充分保障诉权为前提。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“网络犯罪侦查涉及管辖，口供与同步录音录像不一致，价格认定材料性质存疑。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第四题 | 房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/商法/民事诉讼法·房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

房地产开发融资串联股东、保证、浮动抵押、赠与、销售广告、重整及鉴定程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“房地产融资、保证、浮动抵押、破产重整”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按主体关系分层，先合同债权和担保顺位，再处理广告承诺、股东责任、破产受理后权利行使与诉讼程序。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。
2. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“房地产开发融资串联股东、保证、浮动抵押、赠与、销售广告、重整及鉴定程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第选做一题 | 拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

征收拆迁补偿协议约定仲裁，后又发生信息公开争议。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“拆迁补偿协议、仲裁条款、信息公开”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

行政协议争议原则上走行政诉讼，仲裁约定效力须依行政协议可仲裁性判断；信息公开行为另行审查。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“征收拆迁补偿协议约定仲裁，后又发生信息公开争议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2020 年第选做二题 | 员工持股、增资、关联交易、股东除名

2020 2020 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·员工持股、增资、关联交易、股东除名

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开回忆题汇总。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公司员工持股和增资后，董事关联贷款及股东除名引发争议。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“员工持股、增资、关联交易、股东除名”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查出资程序、董事忠实义务与关联交易效力、股东除名的法定条件和催缴程序。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司员工持股和增资后，董事关联贷款及股东除名引发争议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2021 年度

2021 年国家统一法律职业资格考试主观题

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

回忆版·多源核验

2021 年第一题 | 以人民为中心的法治建设

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·以人民为中心的法治建设

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

论述全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
2. 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
3. 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
4. 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以人民主体地位、权益保障、公平正义、全过程人民民主和法治成果共享构建论证。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述全面依法治国为什么必须坚持以人民为中心。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第二题 | 抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

儿童受胁迫取财、手机银行与信用卡、低档酒冒充、为逃债杀人并取财等事实。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“抢劫、信用卡、生产销售伪劣产品、财产性利益”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分盗窃转化、抢劫胁迫，信用卡和网络支付犯罪，诈骗与伪劣产品犯罪，以及财产性利益能否成为抢劫对象。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“儿童受胁迫取财、手机银行与信用卡、低档酒冒充、为逃债杀人并取财等事实。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第三题 | 逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

考查逮捕必要性、认罪认罚、非法证人证言及派生电子数据、回避与庭前会议。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“逮捕比例、认罪认罚、非法证据、回避”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
2. 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
3. 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
4. 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别从强制措施比例原则、程序自愿真实、非法证据排除范围、回避事由与庭前解决程序问题作答。

二、适用规则与审查标准

1. 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“考查逮捕必要性、认罪认罚、非法证人证言及派生电子数据、回避与庭前会议。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第四题 | 高空抛物、监护、二维码收款、机会损失

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·高空抛物、监护、二维码收款、机会损失

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)
[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

未成年人高空抛物，物业安全保障、收款二维码、监护责任、缔约机会损失及执行和解交织。
除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“高空抛物、监护、二维码收款、机会损失”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分直接侵权、监护人责任和物业补充责任；合同部分审查表见代理或不当得利、可预见损失；程序部分处理送达、上诉和执行和解。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“未成年人高空抛物，物业安全保障、收款二维码、监护责任、缔约机会损失及执行和解交织。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第五题 | 资本公积、董事责任、投资协议与出资

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·资本公积、董事责任、投资协议与出资

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

资本溢价、董事忠实勤勉义务、补偿协议、股东会决议和出资责任。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“资本公积、董事责任、投资协议与出资”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

明确资本公积用途与程序，审查董事责任归属、对赌或补偿协议效力、决议瑕疵及出资责任。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“资本溢价、董事忠实勤勉义务、补偿协议、股东会决议和出资责任。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2021 年第选做题 | 土地收回、行政赔偿、二审裁判

2021 2021 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·土地收回、行政赔偿、二审裁判

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

部分考区延期，公开资料存在常规卷与延期卷，使用时先核对卷别。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

土地收回引发原告被告、行为性质、赔偿证明、第三人和二审漏判补偿问题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“土地收回、行政赔偿、二审裁判”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先定性收回行为和当事人；赔偿举证结合行政机关违法造成证据灭失规则；二审对漏判请求依法处理。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“土地收回引发原告被告、行为性质、赔偿证明、第三人和二审漏判补偿问题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2022 年度

2022 年国家统一法律职业资格考试主观题（延期至 2023 年举行）

主观题考试延期至 2023-03-26；公开在线题库显示 180 分、240 分钟、1 道论述题和 5 道案例题。当前保留整卷入口，不对未稳定索引的逐题题面作推断。

回忆版·待逐题复核

2022 年第整卷题 | 一论述题、五案例题

2022 2022 年国家统一法律职业资格考试主观题（延期至 2023 年举行）·历年真题 | 综合·一论述题、五案例题

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

主观题考试延期至 2023-03-26；公开在线题库显示 180 分、240 分钟、1 道论述题和 5 道案例题。当前保留整卷入口，不对未稳定索引的逐题题面作推断。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

2022 年主观题整卷公开回忆入口；逐题题面需在在线题库中核对。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“一论述题、五案例题”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建议在原页面按卷别查看。由于公开索引不稳定，本版不填充未经核验的具体案情和结论。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“2022 年主观题整卷公开回忆入口；逐题题面需在在线题库中核对。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2023 年度

2023 年国家统一法律职业资格考试主观题

按科目公开回忆与教师解析汇总。

回忆版·多源核验

2023 年第一题 | 全面依法治国

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·全面依法治国

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

结合年度材料论述全面依法治国相关命题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

原公开页面可访问但摘要未稳定呈现完整题干，本库保留科目入口，答题应以材料关键词确定中心论点。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“结合年度材料论述全面依法治国相关命题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第二题 | 帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

出售银行卡帮助电诈并伴随侵占等行为，重点分析陆某的犯罪和自首。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“帮助信息网络犯罪、侵占/职务行为、自首”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

审查明知程度和帮助行为与上游诈骗的关系，区分帮信与诈骗共犯；再判断财物占有基础和投案、如实供述范围。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“出售银行卡帮助电诈并伴随侵占等行为，重点分析陆某的犯罪和自首。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第三题 | 年龄证据、合理怀疑、二审处理

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·年龄证据、合理怀疑、二审处理

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

抢劫者向盗窃者索财，案件存在年龄证据矛盾，要求判断证明标准和二审处理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“年龄证据、合理怀疑、二审处理”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

刑事责任年龄必须证据确实充分；无法排除合理怀疑时作有利被告判断，二审依一审事实证据和程序错误选择改判或发回。

二、适用规则与审查标准

- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“抢劫者向盗窃者索财，案件存在年龄证据矛盾，要求判断证明标准和二审处理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第四题 | 合同、物权与程序综合

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·合同、物权与程序综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度民事综合回忆题，覆盖合同履行、担保和诉讼程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“合同、物权与程序综合”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按法律关系图拆分请求权基础，再写抗辩、担保顺位和程序处理。

二、适用规则与审查标准

1. 民商事合同问题应从合同成立与效力、履行状态、抗辩和保全、违约救济及担保顺位依次审查。担保责任依主债权范围和担保设立、公示决定；以物抵债或让与担保应区分清偿安排与流押流质。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民事综合回忆题，覆盖合同履行、担保和诉讼程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第五题 | 公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公司资本运作、法定代表人订约、股东出资加速到期与破产程序。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“公司资本、法定代表人、出资加速到期、破产”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

区分代表权限内部限制与外部效力，审查出资期限利益的例外、债权人保护和破产受理后的集中清偿。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司资本运作、法定代表人订约、股东出资加速到期与破产程序。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2023 年第选做题 | 行政行为与救济综合

2023 2023 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政行为与救济综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

按科目公开回忆与教师解析汇总。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度行政法选做回忆题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政行为与救济综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

按行政主体、行为性质、合法性、复议诉讼和裁判方式五层组织；具体结论以原页卷别为准。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度行政法选做回忆题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2024 年度

2024 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑。

回忆版·多源核验

2024 年第一题 | 高水平社会主义市场经济与法治保障

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 习近平法治思想/法理·高水平社会主义市场经济与法治保障

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

论述法治如何保障高水平社会主义市场经济和改革发展。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以产权保护、公平竞争、统一市场、规范政府行为和稳定预期为论证层次。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“论述法治如何保障高水平社会主义市场经济和改革发展。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第二题 | 冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

冒充警察实施电信诈骗，涉及犯罪预备与未遂；同伙入户并取得香烟等财物。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“冒充警察、电信诈骗、预备未遂、共同犯罪”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
- 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
- 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
- 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐人判断共同故意和分工，识别诈骗着手与未遂，另评入户取财行为及罪数。

二、适用规则与审查标准

1. 共同犯罪以共同故意和共同实行、帮助或教唆行为为基础。各共犯仅对共同故意范围内及可归责的结果负责；超出共同故意的过限行为原则上由实施者单独承担。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“冒充警察实施电信诈骗，涉及犯罪预备与未遂；同伙入户并取得香烟等财物。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第三题 | 取保候审、上诉不加刑、抗诉

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·取保候审、上诉不加刑、抗诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕取保候审期限、上诉或抗诉后的二审裁判限制等问题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“取保候审、上诉不加刑、抗诉”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

核对强制措施期限和变更解除义务；仅被告上诉时适用上诉不加刑，有检察抗诉等情形另论。

二、适用规则与审查标准

1. 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕取保候审期限、上诉或抗诉后的二审裁判限制等问题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第四题 | 民商事综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 民法/民事诉讼法·民商事综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度民商事综合回忆题，涵盖合同、担保及诉讼处理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“民商事综合”画出法律关系并确定请求权基础。
- 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
- 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
- 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以请求权基础为主线，程序问题单独编号，避免实体程序混写。

二、适用规则与审查标准

- 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民商事综合回忆题，涵盖合同、担保及诉讼处理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第五题 | 公司与破产综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司与破产综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

公司治理、出资和破产相关年度选做题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“公司与破产综合”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
- 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
- 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
- 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

依公司资本规则、决议权限、董监高责任和破产集中清偿顺序作答。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“公司治理、出资和破产相关年度选做题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2024 年第选做题 | 行政行为合法性综合

2024 2024 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政行为合法性综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

行政法年度选做题，涉及行政执法与诉讼救济。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“行政行为合法性综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
- 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
- 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
- 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

对每一问先定性行为，再写主体、依据、程序、裁量和救济。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政法年度选做题，涉及行政执法与诉讼救济。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

2025 年度

2025 年国家统一法律职业资格考试主观题

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

回忆版·多源核验

2025 年第一题 | 中华法治文明与理论创新

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 习近平法治思想/法理 · 中华法治文明与理论创新

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

围绕中华法治文明，论述马克思主义基本原理同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 提炼材料体现的中心法治命题，并给出明确总论点。
- 从理论依据、制度要求和实践路径三个层次展开论证。
- 结合材料而非照抄材料，说明各分论点之间的逻辑关系。
- 形成具有开头、分论点和结论的完整论述。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

以理论根基、文化传承、实践创新和建设中国特色社会主义法治体系为层次，避免只罗列口号。

二、适用规则与审查标准

1. 论述题应形成“总论点-理论依据-制度要求-实践路径-结论”的结构。材料用于提炼命题和联系实践，不能整段照抄；每个分论点都要回答为什么、如何落实以及产生何种法治效果。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“围绕中华法治文明，论述马克思主义基本原理同中国具体实际、中华优秀传统文化相结合。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第二题 | 刑法综合案例

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑法·刑法综合案例

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度刑法回忆题为多行为、多主体综合案例。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“刑法综合案例”按行为发生顺序逐段判断行为性质。
2. 分别审查各行为人的主观故意、客观行为、犯罪形态和结果归责。
3. 存在共同犯罪、认识错误、因果关系或罪数争议时，分别说明不同观点。
4. 最后汇总每名行为人的罪名、形态和应当评价的量刑情节。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

先列时间轴和行为人，再逐行为判断构成要件、形态、共同犯罪、罪数和量刑情节；具体事实以原页为准。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度刑法回忆题为多行为、多主体综合案例。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第三题 | 认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 刑事诉讼法·认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

郑某案涉及认罪认罚、既往行政处罚材料用途、受污染血样鉴定、侦查实验、证人证言及期限后补充抗诉。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

- 围绕“认罪认罚、行政处罚材料、鉴定、侦查实验、抗诉”逐项判断有关侦查、审查起诉或审判行为是否合法。
- 区分证据资格、证明力和证明标准，并说明违法取证的处理方式。
- 确定有权机关、法定程序、期限以及当事人的救济途径。
- 若事实存在两种可能，分别写出裁判机关应采取的处理方式。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

分别审查认罪认罚自愿真实性、行政材料转化使用条件、鉴定检材可靠性、侦查实验程序、证言审查和抗诉期限；程序违法与证据排除不可一概而论。

二、适用规则与审查标准

- 行政处罚需同时审查处罚设定依据、管辖和执法资格、事实证据、告知与听证、陈述申辩、裁量和决定送达。已满十四周岁不满十八周岁的，应依法从轻或减轻处罚；现场制止措施与最终处罚分开评价。
- 证据审查应区分证据能力、证明力和证明标准。非法言词证据依法排除，物证书证的违法取得结合严重程度与补正解释判断；刑事定罪须达到事实清楚、证据确实充分并排除合理怀疑。
- 刑事二审实行全面审查；仅被告一方上诉时受上诉不加刑限制，但检察机关抗诉或自诉人上诉等法定例外另论。再审启动、改判和发回重审应分别依据事实证据、法律适用与程序违法程度。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“郑某案涉及认罪认罚、既往行政处罚材料用途、受污染血样鉴定、侦查实验、证人证言及期限后补充抗诉。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第四题 | 民商事综合

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题 · 历年真题 | 民法/民事诉讼法 · 民商事综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度民商事综合回忆题，包含多重合同和程序争点。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“民商事综合”画出法律关系并确定请求权基础。
2. 分别判断法律行为效力、履行抗辩、担保或物权变动。
3. 计算或确定责任范围，并说明继续履行、解除、赔偿等救济。
4. 存在事实不足或观点分歧时，分别作出条件式结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

建立人物关系与请求权表，按合同效力、履行、担保、侵权或不当得利及程序逐问回应。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度民商事综合回忆题，包含多重合同和程序争点。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第五题 | 公司法与破产法

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 商法·公司法与破产法

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。

本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

年度商法选做题围绕新公司法语境下的资本与治理。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“公司法与破产法”识别公司、股东、董监高、债权人之间的法律关系。
2. 区分内部决议或协议的效力与对外交易效力。
3. 判断出资、股权、担保或破产程序中的责任主体和权利顺位。
4. 说明请求权基础、程序路径以及最终处理结论。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

优先核对新公司法施行后的出资期限、股东责任、决议和董监高义务，再处理破产影响。

二、适用规则与审查标准

1. 公司法题需区分公司人格、股东有限责任、出资义务、决议效力和董监高义务。内部限制通常不能当然对抗善意相对人；进入破产或重整后，个别清偿转为集中申报，担保权和取回权依其成立要件及标的归属判断。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“年度商法选做题围绕新公司法语境下的资本与治理。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

回忆版·多源核验

2025 年第选做题 | 行政法综合

2025 2025 年国家统一法律职业资格考试主观题·历年真题 | 行政法·行政法综合

公开原题与公布答案留存入口

[打开题目发布原页](#)

[打开公布答案 / 解析原页](#)

公开机构教师回忆与解析合辑；不同老师对个别争点可能有分歧。
本册正文为重构题面与原创作答；发布者公布的原题、原答案不作删改转录，以上链接用于返回原页核对。

完整重构题面

行政执法、复议或诉讼救济综合回忆题。

除题面明确给出的事实外，不自行假定其他事实。公开回忆材料存在缺口时，应在答案中分别作条件式判断。

训练设问

1. 围绕“行政法综合”先确定行政行为性质及其法律依据。
2. 判断行政主体、实施机关、复议机关和行政诉讼被告。
3. 依权限、事实证据、法律适用、程序和裁量五个层次审查合法性。
4. 说明复议诉讼路径、起诉条件以及法院应作出的裁判。

作答暂停区

建议先独立完成答案，再继续阅读。检查是否具备：明确结论、规则依据、事实涵摄、条件分支和最终结论。

完整原创答案

一、结论先行

逐问标出行为性质、主体、程序和裁判方式；与教师答案冲突处保留分歧，不把回忆版写成官方答案。

二、适用规则与审查标准

1. 本题应以法律关系和争点为主线，先给结论，再写规范依据，随后把题面事实逐一纳入构成要件，最后处理责任范围、程序路径和可能的观点分歧。

三、事实涵摄

应紧扣题面已经给出的事实：“行政执法、复议或诉讼救济综合回忆题。”进行判断。作答时把每一个事实放入相应构成要件：能够直接满足要件的，明确写明成立；事实不足的，不补造事实，而是分别写出“若……则……”的条件式结论。

四、争议与条件分支

如公开回忆或教师解析存在不同观点，应先写通说或更有评分可能的观点，再用一至两句说明另一观点的规范理由。无论采取何种观点，都要保持前提、规则、涵摄和结论一致。

附录 | 机构与系列覆盖

没有公开可逐题核验的完整主观题归档时，只记录检索状态，不把课程名称或客观题系列混入正文。

机构/系列	状态	核验说明
方圆众合	已收录	公开核验到李佳主观题每日一题 13 道；孟献贵民商法案例带学训练营第 225—232 题作为高质量样本收录。
瑞达法考	持续追踪	官网可核验 2026 主观题课程与师资，但未检索到无需登录、可逐题核验的主观题“每日一题”公开归档。
厚大法考	持续追踪	官网及公开视频可确认主观题课程；部分题库属于课程或付费资料，本库不复制受限内容。
觉晓法考	持续追踪	检索到公开经验与课程资源，但尚未找到稳定、逐题带答案的 2026 主观题日练公开归档。
桑磊法考	持续追踪	官网可核验 2026 课程安排，未发现无需登录的主观题每日一题完整归档。
柏杜法考	已排除误收	检索到的高频“每日一题”多为客观题训练，不并入主观题库。
文都法考	持续追踪	未检索到稳定可公开核验的 2026 主观题每日一题归档；保留机构观察位。
众合刑诉等客观日题	已排除误收	公开视频标题或课程信息明确标注“客观每日一题”，即使按主观标准讲解，也不改变题型属性。